



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2025/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai talak secara E-Court antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 04 Mei 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tanggal lahir Bandung, 24 Agustus 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 278/Pdt.G/2025/PA.Cmi, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah suami Termohon (TERMOHON) yang menikah pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Kabupaten

Hlm 1 dari 5 hlm – Putusan No. 278/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah sebagaimana tertera dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: XXX, tertanggal 20 Januari 2016;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak, adapun Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Bandung Barat;
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, layaknya rumah tangga yang diharapkan namun sejak bulan November 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan
 - 5.1. Termohon bersikap tidak taat kepada Pemohon sebagai Suami, yakni seringkali keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
 - 5.2. Termohon bersikap kurang bersyukur atas penghasilan Pemohon, yakni Termohon seringkali menuntut lebih nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak awal bulan Februari 2024, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman, dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri.
7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, yakni pada awal bulan Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan upaya masyawarah untuk mempertahankan rumah tangga dengan dibantu oleh pihak keluarga Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hlm 2 dari 5 hlm – Putusan No. 278/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang sendiri dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm 3 dari 5 hlm – Putusan No. 278/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Pengugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis,. Drs. Masnun, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistim Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Umar Dani, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon secara elektronik ;

Hlm 4 dari 5 hlm – Putusan No. 278/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Masnun, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Umar Dani, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya P N B P	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm 5 dari 5 hlm – Putusan No. 278/Pdt.G/2025/PA.Cmil